

LUẬT HÌNH SỰ



Khái niệm luật hình sự

LUẬT HÌNH SỰ

Là một ngành luật độc lập trong
hệ thống pháp luật Việt Nam

Tổng hợp những QPPL xác định những
hành vi nguy hiểm cho XH bị coi là tội phạm

Quy định hình phạt áp dụng
cho những tội phạm ấy

Đối tượng điều chỉnh của Luật hình sự

Là quan hệ xã hội phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện hành vi mà Nhà nước quy định là tội phạm



Tội phạm

Điều 8 BLHS 2015

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.



Phân loại tội phạm

Các loại tội phạm	Tiêu chí xác định	
	Mức độ nguy hại đối với XH	Mức cao nhất của khung hình phạt
TP ít nghiêm trọng	Không lớn	Đến 3 năm
TP nghiêm trọng	Lớn	Đến 7 năm tù
TP rất nghiêm trọng	Rất lớn	Đến 15 năm tù
TP đặc biệt nghiêm trọng	Đặc biệt lớn	- Trên 15 năm tù - Tù chung thân - Tử hình



Có thể khái quát chung

- Là hành vi nguy hiểm cho xã hội
- Được quy định trong bộ luật hình sự
- Do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện
- Một cách cố ý hoặc vô ý
- Xâm phạm những vấn đề được PLHS bảo



Các dấu hiệu của tội phạm

**Tội
phạm**

Tính nguy hiểm cho xã hội

Tính trái pháp luật hình sự

Tính có lỗi

Tính phải chịu hình phạt



Các yếu tố cấu thành tội phạm

MẶT KHÁCH
QUAN

MẶT CHỦ
QUAN

CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH
TỘI PHẠM

CHỦ
THỂ

KHÁCH
THỂ



Cấu thành tội phạm

- *Khách thể của tội phạm* là quan hệ xã hội được Luật Hình sự bảo vệ, bị tội phạm xâm hại, gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại.



Các yếu tố cấu thành tội phạm

- ***Mặt khách quan của tội phạm*** là những biểu hiện của bên ngoài tội phạm. Mặt khách quan bao gồm các dấu hiệu: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu quả tác hại do tội phạm gây ra, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi nguy hiểm và hậu quả do hành vi đó gây ra; thời gian, địa điểm; công cụ phương tiện thực hiện tội phạm, v.v



Các yếu tố cấu thành tội phạm

- **Mặt chủ quan của tội phạm** là những biểu hiện bên trong của tội phạm, là thái độ tâm lý của người phạm tội. Mặt chủ quan của tội phạm gồm các dấu hiệu lỗi, động cơ, mục đích của tội phạm.
- **Chủ thể của tội phạm** là con người cụ thể thực hiện hành vi phạm tội, mà theo quy định của Luật Hình sự họ phải chịu trách nhiệm về hành vi đó. Chủ thể của tội phạm phải là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ độ tuổi theo quy định của pháp luật.



4.5.2 Hình phạt

Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất được quy định trong bộ Luật Hình sự do Tòa án quyết định nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền, lợi ích của người phạm tội.



Phân loại hình phạt

- Hình phạt chính
- Hình phạt bổ sung



Hình phạt chính đối với cá nhân

- 1- Cảnh cáo
- 2- Phạt tiền
- 3- Cải tạo không giam giữ
- 4- Trục xuất (Đối với người nước ngoài)
- 5- Tù có thời hạn
- 6- Tù chung thân
- 7- Tử hình



Hình phạt bổ sung đối với cá nhân

- 1- Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc nhất định
- 2- Cấm cư trú
- 3- Quản chế



Hình phạt bổ sung

4- Tước một số quyền công dân

5- Tịch thu tài sản

6- Phạt tiền

7- Trục xuất



Các biện pháp tư pháp

- Tịch thu tang vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm
- Trả lại tài sản
- Sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại
- Buộc xin lỗi công khai
- Bắt buộc chữa bệnh



Hình phạt đối với pháp nhân

Hình phạt chính: *Phạt tiền, Đình chỉ hoạt động có thời hạn, Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn,*

Hình phạt bổ sung bao gồm:

+ *Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định*

+ *Cấm huy động vốn*

+ *Phạt tiền*



Nguyên tắc áp dụng hình phạt

- Hình phạt chính là hình phạt được tuyên độc lập, mỗi tội chỉ được tuyên một hình phạt chính
- Hình phạt bổ sung chỉ được tuyên kèm với hình phạt chính



Các trường hợp không xem là tội phạm

- Phòng vệ chính đáng
- Tình thế cấp thiết



Phòng vệ chính đáng

Điều 15. Phòng vệ chính đáng

- Phòng vệ chính đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền hoặc lợi ích chính đáng của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên.
- Phòng vệ chính đáng không phải là tội phạm.



Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết, không phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại.

Người có hành vi vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự.



Các tội phạm cụ thể

- Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác (Điều 134 – BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
- . Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Đ145/BLHS)
- Tội trộm cắp tài sản (Điều 173, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)



Tình thế cấp thiết

Điều 23 BLHS

1. Tình thế cấp thiết là tình thế của người vì muốn tránh gây thiệt hại cho quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của người khác hoặc lợi ích của Nhà nước, của cơ quan, tổ chức mà không còn cách nào khác là phải gây một thiệt hại nhỏ hơn thiệt hại cần ngăn ngừa.

Hành vi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết không phải là tội phạm.

2. Trong trường hợp thiệt hại gây ra rõ ràng vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, thì người gây thiệt hại đó phải chịu trách nhiệm hình sự.



- Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác (Điều 134 – BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
- Tội trộm cắp tài sản (Điều 173, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)
- Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi



Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

- Cơ sở pháp lý: Điều 145 BLHS 2015 đã sửa đổi, bổ sung 2017



Các yếu tố cấu thành:

- Chủ thể
- Khách thể
- Mặt khách quan
- Mặt chủ quan



Chủ thể

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên



Chủ thể

- Có năng lực trách nhiệm hình sự:
[mất năng lực trách nhiệm hình sự.pptx](#)



Khách thể

- Sự phát triển lành mạnh về thể chất và tinh thần của trẻ em.
- Người bị hại là trẻ em từ đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi không phân biệt giới tính.



Khách thể



Mặt khách quan

- Hành vi khách quan của tội phạm là hành vi giao cấu đồng thuận với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

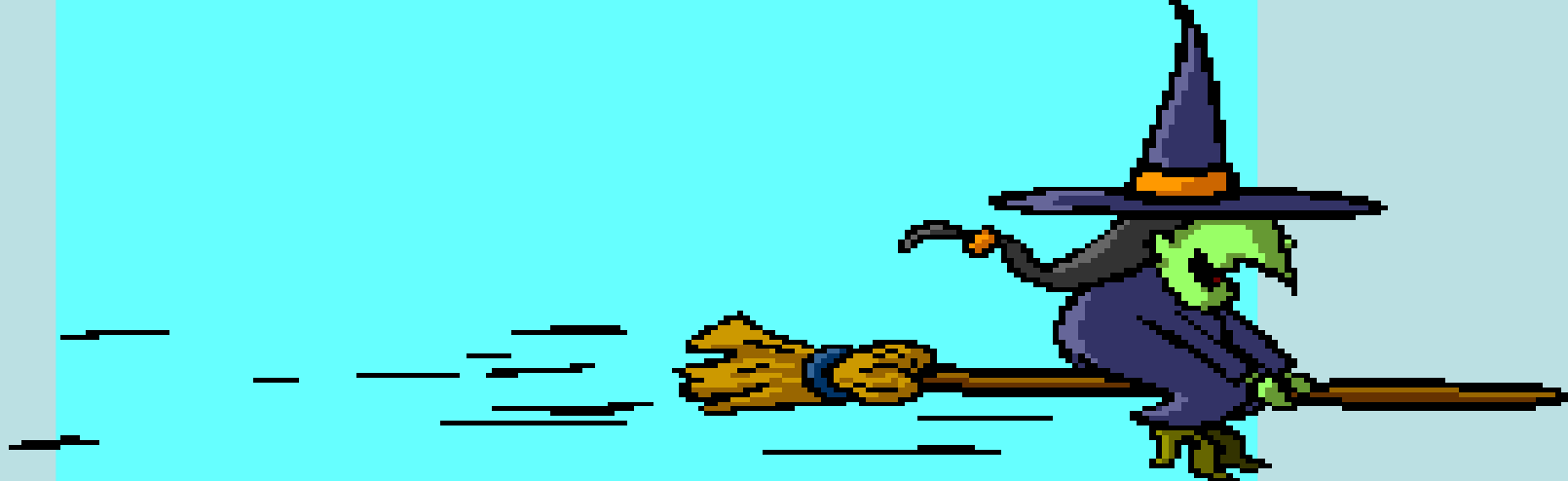
(thêm hình ảnh)



Mặt chủ quan

Lỗi cố ý. Người phạm tội phải ý thức được mình có hành vi giao cấu với trẻ mà biết rõ người bị hại dưới 16 tuổi. Nếu vì lý do khách quan mà không nhận thức được người bị hại dưới 16 tuổi thì hành vi giao cấu không cấu thành tội phạm.





Tội trộm
BLHS

(Đ 173



Tội trộm cắp tài sản

Chủ thể

**Người từ đủ 14 tuổi trở lên,
có NLTNPL**

Khách thể

**Xâm phạm quyền sở hữu
(từ 2 triệu đồng trở lên)**

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý trực tiếp

Mặt khách quan

Hành vi lén lút và chiếm đoạt tài sản



Tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại sức khỏe của người khác (Điều 134 – BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)



Tội cố ý gây thương tích (Đ134/BLHS)

Chủ thể

**Người từ đủ 14 tuổi trở lên,
có NLTNPL**

Khách thể

Sức khỏe của người khác

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý

Mặt khách quan

Hành vi tác động trái luật đến thân thể người khác
Hậu quả (bắt buộc) gây thương tích hay
tổn hại sức khỏe từ 11% trở lên (hoặc pháp luật
quy định khác)



Định nghĩa

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ quyền hạn đó vì vụ lợi



Những đặc trưng cơ bản của tham những

- Chủ thể
- Hành vi
- Mục đích



Chủ thể thực hiện hành vi tham nhũng

- Là người có chức vụ quyền hạn làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị



Hành vi tham nhũng

- Lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao làm công cụ, phương tiện để mang lại lợi ích cho mình hoặc cho người khác.



Mục đích của hành vi tham

- Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý nhằm mục đích vụ lợi
- Vụ lợi Là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà người có chức vụ quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng.



Những trường hợp sau có phải tham nhũng không

- Chuyện cười về tham nhũng
- Ông A là chủ tịch xã X, vì ông A đã ra quyết định cấp giấy CNQSDĐ cho B nên B đã đem tiền và quà đến nhà A để cảm ơn.
- Anh C là công nhân xí nghiệp Y, vì có quen biết với Giám đốc sở kế hoạch đầu tư nên C thường xuyên nhận tiền cò của mọi người để đăng ký kinh doanh cho họ



Tội nhận hối lộ (Đ354/BLHS)



Nhận hối lộ

- Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích dưới bất kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ.





Tội nhận hối lộ

Chủ thể

Người có chức vụ, quyền hạn

Khách thể

hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức;
làm cho cơ quan, tổ chức bị suy yếu, mất uy tín,
cao hơn là chính thể bị sụp đổ

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý trực tiếp
Động cơ: tư lợi

Mặt khách quan

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ



Tội tham ô tài sản (Điều 353, BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Chủ thể

Người có chức vụ, quyền hạn, có trách nhiệm quản lý đối với tài sản chiếm đoạt

Khách thể

hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức;
Quyền sở hữu tài sản của cơ quan tổ chức đó

Mặt chủ quan

Lỗi cố ý trực tiếp
Động cơ: tư lợi

Mặt khách quan

Hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản do mình có trách nhiệm quản lý.
Hậu quả chiếm đoạt tài sản trị giá 2 triệu đồng trở lên



Nhận định sau đây đúng hay sai, giải thích tại sao?

- A) Có thể áp dụng nhiều hình phạt chính cho một hành vi tội phạm
- B) Hình phạt bổ sung có thể tuyên độc lập với hình phạt chính
- C) Phạt tiền chỉ được tuyên kèm với hình phạt chính khác
- D) Mọi cá nhân đều có năng lực hành vi dân sự như nhau
- E) Có thể áp dụng nhiều hình phạt bổ sung đối với một hành vi vi phạm pháp luật
- F) Có thể xử lý hình sự đối với một số hành vi nguy hiểm nhưng chưa được quy định trong luật hình sự.

